

בדין מדליקין עלי בגו ביתאי מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

פעמים שבימי חנוכה אין בעל הבית ואשתו נמצאים במקום אחד, וכגון ביולדת שנמצאת בבית חולים, או כאשר בעל הבית נמצא בחו"ל ואשתו ובניו נשארים בביתם, ומתעורר הנידון האם מי שאינו בבית יוצא ידי חובת נרות חנוכה בהדלקה שמדליקין בביתו. ומצינו בגמ' שמועילה הדלקה שמדליקין עליו בביתו אף אם אינו נמצא בבית. ויש לעיין בזה בכמה אנפי וכגון: [א]. מה הדין כאשר בעל הבית אינו בביתו והוא נמצא בשעת ההדלקה במקום שעדיין לא הגיעה שעת ההדלקה. [ב]. האם הדלקת בני ביתו מועילה רק אם הם נמצאים בביתו, או דילמא גם בגוונא שבני ביתו מתארחים במקום אחר כגון בבית חמיו מהני הדלקתם לפטור אותו. [ג]. מה גירי הדין בהדלקת אשתו שנחשבת כגופו לענין הדלקת נר חנוכה.

מדליקין עליו בגו ביתאי

א. איתא בגמ' שבת דף כ"ג ע"א אמר רבי זירא מריש כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא, בתר דנסיבי איתתא אמינא השתא ודאי לא צריכנא דקא מדליקין עלי בגו ביתאי. ופרש"י שמדליקין בשבילי בביתי.

ויש לעיין איך מהניא הדלקה זו שמדליקין עליו בביתו, והרי סו"ס הוא לא הדליק, ומשמע מריהטת הגמ' דהדלקה זו אינה מדיני שליחות כלל, וכדמשמע מלשון רש"י הנ"ל שפירש מדליקין עלי – "בשבילי", והיינו שההדלקה שמדליקין מהני עבורו ולא נזכר שהיה איזה מינוי שליחות.

ולכאורה ביאור הדברים, הוא שדין נר חנוכה היא חובת גברא שמוטל על האדם להדליק נר חנוכה בביתו, ומעיקרא דדינא צורת המצוה היא נר איש וביתו והיינו שבעל הבית מדליק וכל בני ביתו יוצאים בהדלקתו, ואף שכל אחד מבני הבית חייב בהדלקת נר חנוכה, מ"מ כולם נטפלים להדלקת בעל הבית כיון שכך צורת המצוה בנר חנוכה, שאחד מדליק עבור כולם, ואין זה מדיני שליחות כלל, אלא צורת המצוה היא שכל בני החבורה מתאחדים ומצטרפים ויוצאים בהדלקת בעל הבית. ולכן גם כאשר בעל הבית לא נמצא בביתו, ואשתו [או שאר בני החבורה] מדליקין בביתו, מהניא הדלקתם גם לדידיה, וחשיב שהדליקו גם עבורו.

מדליקין עליה בגו ביתאי כשאין האשה בביתם הקבוע והבעל גם אינו בביתו

ב. ויש לעיין האם דין של מדליקין עליו בגו ביתאי יאמר אף אם האשה ובני ביתה נמצאים מחוץ לביתם הקבוע וכגון שנסעו לימי החנוכה לבית הורי האשה ובעל הבית נסע לחו"ל, האם בכה"ג הדלקת האשה בבית הוריה תפטור את הבעל מדין מדליקין עליו, או שמא דין זה נאמר רק בגוונא שהיא מדליקה בביתו הקבוע.

והנה בספר הליכות שלמה הביאו בשם הגרשו"א זצ"ל^א וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכן הוא בספר שלמי תורה חנוכה סי' י"ט אות ג' בשם הגר"נ קרליץ שליט"א והגר"ח קניבסקי שליט"א, שאמרו לגבי בעל הבית שאינו בביתו אלא מתאכסן בבית אחרים, ומדליק שם שאין בני ביתו שאינם עמו יוצאים בהדלקתו. ולכאורה כוונתו בזה שכל דין מדליקין עליה בגו ביתאי נאמר דוקא שמדליקין בביתו שהוא מקום הקביעות.

ויש לעיין בדברים האם אכן בעינן לדין זה דוקא הדלקה "בביתו" או שמא סגי גם אם ההדלקה היתה במקום "קביעות החבורה", וכגון באופן שאשתו ילדה והוא נמצא עמה בבית חמיו עם ילדיו, ובימי חנוכה נסע לכמה ימים לחו"ל ואשתו נשארה בבית חמיו, האם מהני הדלקתה עבורו, דאף שהיא אינה מדלקת עליו בביתם הקבוע, מ"מ היא מדליקה במקום שכעת נחשב למקום הקביעות שלהם, והסברא שיש לומר בזה היא שכל היכא שי"ל שהבעל טפל אליה למקום שבו היא נמצאת, אז אמרינן שהיא נמצאת במקום הקביעות ויכולה להוציאו בהדלקה, דאמרינן שהתקיימה הדלקה במקום חבורתו.

ואין להקשות דמהכ"ת לומר שהדלקה עבורו תועיל כשהיא נעשית שלא בביתו הקבוע, די"ל כיון שהדין הוא שכאשר בעל הבית מתארח בבית אחר עם כל בני משפחתו, הוא מדליק שם נר חנוכה, אף שאין זה ביתו הקבוע, הרי חזינן שלקיום מצות נר חנוכה לא בעינן דוקא הדלקה בביתו שלו, אלא כל שכעת בימי חנוכה, זהו מקומו, אפילו בדרך עראי, מדליק שם. [ואם הוא נוהג שרק בעל הבית מדליק כדין נר איש וביתו, אזי שאר בני ביתו הנמצאים עמו נטפלים אליו להדלקתו].

והנה ההגדרה בדין זה היא דקה מאוד, מתי אנו רואים את מקום קביעות החבורה גם כשהיא בבית אחר ולא בביתם הקבוע,

^א עיי"ש שהובא שאם משתתף עם בעל הבית, אזי בני ביתו שאינם מתאכסנים עמו אינם נטפלים אליו בהדלקתו, וציינו שהמקור לדברים הוא מכתבי תלמידים. [ואפשר שאמר דבריו רק בגוונא שהבעל משתתף ולא כאשר מדליק.

ויש בזה ציורים שונים שמשנים את הדין בזה, וכגון שבמי שנסע מביתו לחו"ל ואשתו נסעה עם ילדיו להיות בשבת חנוכה אצל חברתה, שאז הסברא נותנת שאין הבעל נחשב טפל אליה, דבאופן זה אין אנו רואים את מקום הדלקת אשתו בבית חברתה כמקום "קביעות החבורה", ואילו אם היתה אשתו נוסעת לבית הוריה יתכן טפי שהדלקתה שם היתה נחשבת כהדלקה במקום קביעותם, ודו"ק.

אשתו כגופו

ג. קיימא לן שבמצות נר חנוכה אפשר לקיים את המצוה באופן של נר איש וביתו ובאופן של מהדרין שכל אחד ואחד מבני הבית. והנה בהדלקת מהדרין, כאשר כל אחד מבני הבית מדליק, מצינו שהאשה אינה מדלקת, וכתבו הפוסקים² הטעם בזה משום שאשתו כגופו, והיינו שהדלקת הבעל מהניא אף לדידה, ולכאורה יש לעיין איך יצאה ידי חובתה והרי נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, ומכיון שעסקינן בדין מהדרין וכל אחד מבני ביתה מדליק בפני עצמו איך היא נפטרת בהדלקת בעלה, ולא מצינו סברא כעין זו שאשתו כגופו בשאר המצוות, דלא מהני שהבעל יאכל מצה ואשתו תצא באכילתו מדין אשתו כגופו, ומאי שנא נר חנוכה שיוצאת.

ויש לומר בזה שמכיון שבנר חנוכה עיקר צורת המצוה היא נר איש וביתו, והיינו שהדלקה אחת פוטרת את כל בני הבית וכולם טפלים להדלקת בעל הבית, והמכוון בזה שתקנת חכמים היתה שבכל בית יהיה נר חנוכה לפרסם את הנס, וכיון שבעל הבית הדליק הרי שיש בבית זה קיום דין הדלקה עבור כולם, ובזה י"ל שאף שהוסיפו לומר בזה הידור נוסף שכל אחד ואחד מדליק, אבל אשתו לענין זה נחשבת כגופו כיון שהיא טפילה לו לגמרי ולא מצריכין אותה להדלקה בפני עצמה. [ונמצא שלענין דין "מהדרין" נחשבת אשתו של אדם כדין בני ביתו, וכמו שהם נפטרים בהדלקת בעל הבית מחמת טפילותם אליו ה"נ אשתו שהיא כגופו נפטרת בהדלקתו, והיינו שבדין מהדרין כאשר אמרו חכמים שיש ענין שכל אחד מבני הבית יוסיף הדלקה, לא אמרו זאת באשתו כיון שטפילותה לבעלה היא טפילות גמורה.]

והנה בדין מדליקין עלי בגו ביתאי יוצא הבעל בהדלקת אשתו, אך לא מקיים דין מהדרין, שהרי אין לו הדלקה נוספת מלבד מה שמדליקין בביתו, ויש לעיין בדין זה של אשתו כגופו לגבי נר חנוכה, האם האשה מקיימת בזה דין מהדרין, או דילמא שלא אמרו בכה"ג דין מהדרין, וצ"ע.

והנה כיון שנתבאר שבעלמא בשאר מצוות לא אמרינן לדין אשתו כגופו ושורש הדין דאשתו כגופו לגבי הדלקת נר חנוכה, הוא מכח טפילותה הגמורה לבעלה, נראה שהדלקתו מהניא לדידה רק היכא שטפילותה אליו היתה מספקת לדין "נר איש וביתו" אבל אם לגבי דין נר איש וביתו לא היינו מחשיבים את האשה כטפילה לבעלה, הרי שגם לענין דין "מהדרין" לא נאמר בזה אשתו כגופו. וכגון בגוונא שהבעל נמצא מחוץ לביתו ואשתו נשארה בביתם, והבעל מדליק במקום בו הוא נמצא, אין האשה יוצאת בהדלקתו

שהרי בכה"ג שהוא מחוץ לביתו ואינו במקום הקביעות לא נאמר דין מדליקין עלי בגו ביתאי, וכיון שלא יוצאת את עיקר הדין של נר איש וביתו, גם לא נאמר בזה דין אשתו כגופו. [ורק אי נימא שגם מחוץ לביתו הקבוע נאמר דין מדליקין עלי בגו ביתאי, וכגון שהוא "מקום הקביעות", אז יש לדון בכל מקרה לגופו מתי הדלקת הבעל נחשבת שתועיל לאשה.]

ואין לומר שאשתו כגופו היא טפלות גמורה שבכל מקום שהבעל נמצא אשתו נטפלת אליו, שהרי הסברא נותנת שאם הבעל נמצא בחו"ל ללילה אחד, ואשתו נמצאת אצל הוריה, אין היא טפילה אליו למקום העראי שהוא נמצא, ודו"ק.

ויש להביא כדמות ראייה דלא מהני מהא דאיתא במשנ"ב תרע"א ס"ק ט"ז שאם הבעל אינו בביתו ואינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו, ידליק במקום שהוא שם בשעה מוקדמת יותר מהשעה שהיא מדליקה, ולכאורה יש לעיין דלכאורה האשה יוצאת בהדלקתו מדין אשתו כגופו. וא"כ חזינן לכאורה מתוך הדברים שבפשוט האשה לא יוצאת ידי חובתה בהדלקה שלו במקום אחר מדין אשתו כגופו, ודו"ק³. וראה הערה⁴.

העולה מהנ"ל:

א. אם האשה יולדת והבעל מדליק בביתו, יוצאת אשתו בהדלקתו אף בלי הסברא של אשתו כגופו, אלא מדין מדליקין עליה בגו ביתאי, וכמו שהדלקת אשתו בביתם מהני לבעל שנמצא מחוץ לביתו, ה"נ הדלקת הבעל מהני לאשתו.

ב. אם הבעל ואשתו מתארחים בבית אחר מהני הדלקת הבעל עבור אשתו מדין אשתו כגופו.

ג. אם האשה נמצאת בבית היולדות והבעל נמצא בבית אחר, יש מהפוסקים שנקטו שתו לא אמרינן בזה מדליקין עליו בגו ביתאי וממילא לא יוצאת בהדלקתו, ונראה שאז לא אמרינן בזה סברת אשתו כגופו. אלא שלפי מה שכתבנו באות ב' דשמא הקובע לענין דין מדליקין עליו בגו ביתאי, אינו ביתו הקבוע אלא מקום קביעתו כעת בימי חנוכה, אז יש לבדוק בכל מקרה לגופו אימתי נחשב שהאשה טפילה להדלקתו, ויתכנו בזה מקרים שונים.

² [ואין לומר בזה שיש עליה חיוב להדליק בביתם מדין חובת ההדלקה בבית, שכבר הבאנו לעיל שאין שתי חובות בנר חנוכה, חובת גברא וחובת בית, אלא הכל חדא מילתא, חובת גברא שמתקיימת בהדלקה בבית, ואם היתה יוצאת בהדלקת בעלה היתה נפטרת לגמרי מהדלקת נר חנוכה.]

³ עיין בלקט יושר [הנהגות בעל תרומת הדשן] עמ' 152 שהובא שם שפעמים איש ואשתו חייבים בנר חנוכה, כגון שאין להם בית מיוחד ואין שניהם יחד. חזינן שלא אמרינן סברת אשתו כגופו בכל גווניו. ולפי הנ"ל יש לעיין במה שהובא בענין זה בקובץ מבית לוי ח"י עמ' כ"ב בשם הגר"ש ואזנר זצ"ל ובספר שלמי תודה חנוכה סי' י"ט בשם והגרי"א שטינמן שליט"א, שאף אם הבעל אינו יוצא בהדלקת אשתו אם הוא אינו בביתו וגם היא אינה נמצאת בביתם, מ"מ כאשר הבעל מדליק כשאנו בביתו, אשתו יוצאת אף אם אינה בביתם משום שאשתו כגופו. ולהאמור לעיל אין מקור בעלמא לסברא של אשתו כגופו ורק בנר חנוכה שאמרינן בזה נר איש וביתו י"ל גם אשתו כגופו אבל בגוונא שלא יאמר דין נר איש וביתו, כגון שאין האשה נטפלת לבעלה במקום שהוא נמצא מנלן שיאמר דין אשתו כגופו, ודו"ק.

⁴ שו"ת עולת שמואל סי' ק"ה מובא במשנ"ב סי' תרע"ה